

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunitat Valenciana

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para localizar la materia (objeto, concepto de monte, exclusiones, planificación local y su relación con prevención). Después repasa las reglas en cada bloque y, por último, confirma el texto exacto consultando los artículos señalados.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Objeto y ámbito legal de los montes	1	Determina que la Ley establece el régimen legal específico de los montes o terrenos forestales radicados en la Comunitat Valenciana.
Concepto amplio de monte: dominio público forestal	2	Incluye como monte los terrenos del dominio público forestal aunque su uso y destino no sea forestal.
Exclusiones del concepto de monte o terreno forestal	3	Saca del concepto legal determinadas superficies: láminas de agua y terrenos inundables en humedales permanentes.
Efecto del cultivo temporal: cambio de calificación del suelo	3	Prevé que el suelo pase a tener condición de suelo agrícola temporal y recupere condición de suelo forestal al cesar el cultivo.
Planes locales de prevención de incendios: subordinación y efectos	55	Los planes locales quedan subordinados a los planes de prevención de incendios forestales de cada demarcación y producen efectos previstos para el PLPIF.

3. Objeto del régimen legal forestal (arts. 1)

Finalidad de la Ley

- La Ley fija el régimen legal específico aplicable a montes o terrenos forestales.
- El ámbito territorial de aplicación se refiere a los montes radicados en la Comunitat Valenciana.

4. Concepto legal de monte (arts. 2)

Inclusión de dominio público forestal

- Se consideran monte los terrenos pertenecientes al dominio público forestal.
- La consideración se mantiene aunque su uso y destino no sea forestal.

5. Exclusiones del concepto de monte o terreno forestal (arts. 3)

Humedales y zonas húmedas permanentes

- No tienen consideración legal de monte las láminas de agua.
- Tampoco la tienen los terrenos inundables que formen parte de humedales o zonas húmedas de carácter permanente.

6. Calificación del suelo ante cultivo temporal (arts. 3)

Cambio temporal y recuperación

- El suelo pasa a considerarse suelo agrícola temporal durante el cultivo.
- Al cesar el cultivo, recobra su condición de suelo forestal.

7. Planes locales de prevención de incendios forestales (arts. 55)

Relación con los planes de la demarcación y efectos

- Los planes locales tienen carácter subordinado frente a los planes de prevención de incendios forestales de cada demarcación.
- El acuerdo plenario tiene los efectos previstos para el PLPIF.

Informe anual y comunicación posterior

- Para garantizar la vigencia y utilidad, los entes locales envían un informe anual sobre el estado de desarrollo del plan.
- Con posterioridad, se informa a la autoridad judicial en el plazo más breve posible.

8. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Comunicación a la autoridad judicial tras el informe anual	plazo más breve posible	55-7

9. Diferencias y puntos de confusión

Exclusión por humedales permanentes vs. exclusión por cultivo temporal: En un caso se excluyen láminas de agua y terrenos inundables de humedales o zonas húmedas permanentes; en el otro, el suelo cambia a suelo agrícola temporal durante el cultivo y recupera la condición forestal al cesar.

10. Cierre de repaso

Para afianzar, repasa la cadena: (1) qué regula la Ley, (2) qué se entiende por monte, (3) qué se excluye y bajo qué supuestos se altera la calificación del suelo, y (4) cómo se encaja el plan local en la prevención.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.